| Datum: | **Wirtschafts- und Sozialkunde**<br>1. Ausbildungsjahr | |
|---|---|---|
| Name: | **Politik C 4 – Würde am Arbeitsplatz · Lösungen** | |

# Politik C 4: Würde am Arbeitsplatz

24.06. · nach Klausur 4 · 3 Punkte · Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG) · Methode: Ampel

**Das kann ich danach**

- ☐ sagen, was ich bei Benachteiligung oder Belästigung am Arbeitsplatz tun kann.
- ☐ Benachteiligung und Belästigung nach dem AGG erkennen.
- ☐ die Pflichten meines Arbeitgebers nennen.

## Aufgabe 1 Ankommen: Was heißt Würde?

„Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ (Art. 1 GG, Modul C 1) Erkläre in einem Satz, was das im Betrieb bedeutet.

Jeder Mensch im Betrieb – Azubi, Kollegin, Kunde – muss respektvoll behandelt werden, egal wer er ist; niemand darf herabgesetzt, gedemütigt oder bedrängt werden.

## Aufgabe 2 Ampel: Ist das noch okay?

Hebe die Ampelkarte: **grün** = in Ordnung, **gelb** = grenzwertig, **rot** = Grenze überschritten. Notiere danach die Farbe und begründe bei Rot.

| Nr. | Situation | Farbe | Begründung |
|---|---|---|---|
| 1 | Ein Kollege sagt einmal freundlich: „Schöne neue Frisur!“ | grün | freundlich, einmalig, respektvoll – solange es nicht unerwünscht ist oder sich wiederholt |
| 2 | Der Filialleiter schickt der Azubi nachts private Nachrichten mit Herzchen und Fotos von sich. | rot | sexuelle Belästigung (digital, nonverbal); Ausnutzen des Machtgefälles |
| 3 | Ein Kunde macht eine Bemerkung über den Körper der Verkäuferin und fasst sie am Arm. | rot | sexuelle Belästigung durch einen Kunden – der Arbeitgeber muss schützen |
| 4 | Im Team-Chat werden Witze über „die Neue aus Syrien“ gemacht. | rot | Belästigung wegen der ethnischen Herkunft (AGG) |
| 5 | Die Kollegin fragt am Montag, ob man ein schönes Wochenende hatte. | grün | normales, freundliches Gespräch |
| 6 | Ein Kollege stellt sich an der Kasse immer ganz dicht hinter die Azubi, obwohl genug Platz ist. | gelb → rot | Abstand nicht gewahrt; wiederholt und unerwünscht ist das Belästigung |
| 7 | Der Ausbilder sagt vor Kunden: „Das können Mädchen halt nicht, lass mal den Tom machen.“ | rot | Benachteiligung und Herabwürdigung wegen des Geschlechts |
| 8 | Ein Kollege erzählt in der Pause immer wieder anzügliche Witze, obwohl andere sagen, dass sie das nicht wollen. | rot | sexuelle Belästigung (verbal) – unerwünscht, wiederholt |

**Merke:** Entscheidend ist nicht, was die handelnde Person „gemeint“ hat, sondern ob das Verhalten **unerwünscht** ist und die **Würde** der anderen Person verletzt.

## Zum Nachlesen: Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG)

**Wortspeicher**
die Würde · die Benachteiligung · die Diskriminierung · die Belästigung · die sexuelle Belästigung · unerwünscht · die Beschwerdestelle · das Gedächtnisprotokoll · die Entschädigung · die Frist · vertraulich

### 1. Wovor schützt das AGG?

Niemand darf im Betrieb benachteiligt oder belästigt werden wegen der **ethnischen Herkunft** (im Gesetz: „Rasse oder ethnische Herkunft“), des **Geschlechts**, der **Religion oder Weltanschauung**, einer **Behinderung**, des **Alters** oder der **sexuellen Identität** (§ 1 AGG). Das gilt schon bei der Bewerbung und für Azubis genauso wie für alle anderen.

| Begriff | Bedeutung | Beispiel |
|---|---|---|
| **Benachteiligung** | Jemand wird wegen eines der sechs Merkmale schlechter behandelt. | Bewerberinnen über 50 werden nicht eingeladen. |
| **Belästigung** | unerwünschtes Verhalten, das wegen eines Merkmals die Würde verletzt und ein feindliches Umfeld schafft | ständige „Witze“ über die Herkunft |
| **sexuelle Belästigung** | unerwünschtes, sexuell bestimmtes Verhalten, das die Würde verletzt (§ 3 Abs. 4 AGG) – mit Worten, Blicken, Nachrichten oder Berührungen | anzügliche Bemerkungen, Nachrichten mit sexuellem Inhalt, Anfassen |

### 2. Was muss der Arbeitgeber tun?

- Er muss seine Beschäftigten **schützen** und vorbeugen, z. B. durch Schulungen (§ 12 AGG) – auch gegen Belästigung durch **Kunden** oder Lieferanten.
- Er muss eine **Beschwerdestelle** einrichten und bekannt machen, z. B. am Schwarzen Brett oder im Intranet.
- Er muss gegen Belästigende vorgehen: Abmahnung, Versetzung oder Kündigung.

### 3. Was kann ich tun? Fünf Schritte

| Schritt | So geht’s |
|---|---|
| 1 Klar Nein sagen | Deutlich machen, dass das Verhalten unerwünscht ist: „Hören Sie auf damit. Ich will das nicht.“ – wenn es sicher möglich ist. |
| 2 Aufschreiben | Ein **Gedächtnisprotokoll** schreiben: Was ist passiert? Wann, wo, wer war dabei? Nachrichten als Screenshot sichern. |
| 3 Nicht allein bleiben | Mit einer Vertrauensperson sprechen: Ausbilder/in, Betriebsrat, JAV, Lehrkraft, Schulsozialarbeit, Familie. |
| 4 Beschweren | Bei der **Beschwerdestelle** im Betrieb (§ 13 AGG). Der Betrieb muss die Beschwerde prüfen. Niemand darf deswegen benachteiligt werden (§ 16 AGG). |
| 5 Beraten lassen | Kostenlos und vertraulich: Antidiskriminierungsstelle des Bundes, Gewerkschaft, IHK-Ausbildungsberatung. Bei Gewalt oder Bedrohung: Polizei. |

- Tut der Arbeitgeber **nichts** gegen eine Belästigung, dürfen Betroffene die Arbeit verweigern, ohne den Lohn zu verlieren, soweit das zu ihrem Schutz nötig ist (§ 14 AGG) – vorher unbedingt beraten lassen.
- Wer Entschädigung oder Schadensersatz verlangen will, muss das innerhalb von **zwei Monaten schriftlich** beim Arbeitgeber geltend machen (§ 15 Abs. 4 AGG).

## Aufgabe 3  Geführte Übung: Was sollte Lea tun?

Lea (17) ist Azubi in einer Drogerie. Ein Stammkunde kommt jeden Tag, wenn sie an der Kasse sitzt. Er macht Bemerkungen über ihr Aussehen, fragt nach ihrer Handynummer und wartet einmal nach Ladenschluss vor dem Eingang. Die Filialleiterin sagt: „Der ist harmlos, das ist ein guter Kunde. Lächle einfach."

**3.1** Ist das eine Belästigung? Begründe mit dem AGG.

Ja: unerwünschtes, sexuell bestimmtes Verhalten (Bemerkungen, Nachstellen), das Leas Würde verletzt (§ 3 Abs. 4 AGG). Dass es ein Kunde ist, ändert nichts.

**3.2** Hat die Filialleiterin richtig reagiert? Begründe.

Nein: Der Arbeitgeber muss Beschäftigte auch vor Kunden schützen (§ 12 Abs. 4 AGG), z. B. Lea an einem anderen Platz einsetzen, den Kunden ansprechen, Hausverbot.

**3.3** Nenne drei Schritte, die Lea jetzt gehen kann.

Gedächtnisprotokoll schreiben; mit Ausbilderin, JAV oder Betriebsrat sprechen; bei der Beschwerdestelle beschweren; beim Warten nach Ladenschluss nicht allein gehen, ggf. Polizei.

## Aufgabe 4  Unsere Infokarte für Azubis (Erfolgspunkte)

Gestaltet zu zweit eine Infokarte im Scheckkartenformat für neue Azubis in eurem Betrieb: „Was tun bei Belästigung?" Sie soll in jede Geldbörse passen.

| Vorderseite | Rückseite |
|---|---|
| „Nicht mit mir! – Was tun bei Belästigung?" 1 Nein sagen · 2 Aufschreiben · 3 Nicht allein bleiben · 4 Beschweren · 5 Beraten lassen | Meine Ansprechpartner: Beschwerdestelle: … · Betriebsrat/JAV: … · Ausbilder/in: … · Antidiskriminierungsstelle des Bundes · Notfall: Polizei 110 |

*Bewertung (3 EP): Ampel mit Begründungen (1), Aufgabe 3 vollständig (1), Infokarte mit Schritten und Ansprechpartnern (1).*

## Aufgabe 5 Rückblick: Die Bürgerschaftswahl am 30. Mai

Vergleiche das Ergebnis eurer Probewahl (C 3, Aufgabe 5) mit dem echten Ergebnis im Wahlbereich Bremerhaven.

**5.1** Welche Partei lag in der Klasse vorn, welche bei der echten Wahl?

individuell

**5.2** Nenne zwei Gründe für Unterschiede.

z. B. in der Klasse nur junge Menschen und Azubis; kleine Gruppe; manche wählen in der Probe anders; Wahlbeteiligung

## Aufgabe 6 Für Profis

**Für Profis**

**6.1 Erläutern** Sie, warum Azubis besonders selten über Belästigung sprechen, und entwickeln Sie zwei Maßnahmen für den Betrieb.

**6.2** Projekt (freiwillig, nach dem Material der DGUV im Ordner „Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz“): Erstellen Sie als JAV-Team das **Drehbuch für einen Podcast** (max. 10 Minuten) für neue Azubis.

**6.1** Gründe: Abhängigkeit (Probezeit, Übernahme, Beurteilung), Scham, Angst, nicht ernst genommen zu werden, Unsicherheit, ob es „schlimm genug“ ist. Maßnahmen: Beschwerdestelle am ersten Tag vorstellen, feste Vertrauensperson außerhalb der Hierarchie, Schulung für Ausbilder, JAV als Ansprechpartner, klare Regeln in einer Betriebsvereinbarung.

**6.2** Bewertung nach dem Lösungsblatt der DGUV: Definition, Rechtsgrundlage AGG, Formen, Folgen, Rechte der Betroffenen, Pflichten des Arbeitgebers.